

1013016-45.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: PABLO RODRIGO PALARO DE CAMARGO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/12/2022

... informou que o veículo foi objeto de furto no ano de 2015 (quando de propriedade da ré); f) ato contínuo, o autor teve ciência de que houve sinais de adulteração nas numerações identificadores do veículo; g) a ré conhecia o defeito do bem, no momento da venda; h) o autor exerce função profissional de motorista e dependia do veículo exercer sua função; i) há danos materiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Cível

Rua dos Crisântemos, nº 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013016-45.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013016-45.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Duilio Ferreira da Silva

Requerido:

Arace Ribeiro Barboza

. - [Relatório] Trata-se de ação indenizatória proposta por Duilio Ferreira da Silva em face de Arace Ribeiro Barboza.

Alega a petição inicial em síntese, o seguinte: há hipossuficiência econômica, na forma da lei; o autor comprou o veículo Chevrolet/Celta de propriedade da ré; à época, a ré confirmou ao autor não existir qualquer defeito ou restrição sobre o veículo; em 6/8/2019, o autor foi surpreendido com a apreensão do veículo por "irregularidade constatada"; após o ocorrido, entrou em contato com a ré para obter informações sobre a irregularidade, a qual informou que o veículo foi objeto de furto no ano de 2015 (quando de propriedade da ré); f) ato contínuo, o autor teve ciência de que houve sinais de adulteração nas numerações identificadores do veículo; g) a ré conhecia o defeito do bem, no momento da venda; h) o autor exerce função profissional de motorista e dependia do veículo exercer sua função; i) há danos materiais indenizáveis (restituição do valor pago no bem); j) há danos morais indenizáveis.

Requeru o benefício da gratuidade da Justiça.

Ao final, pediu a condenação da ré a pagar o valor de R\$ 32.196 a título de indenização por danos materiais; a condenação da ré a pagar o valor de R\$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais; e, a condenação de Arace Ribeiro Barboza nos encargos da sucumbência.

Às fls. 37 e 39/40, o autor recolheu as custas e despesas processuais.

Citada, a ré contestou (fls. 53/62), alegando, em suma, que: preliminarmente, há

hipossuficiência econômica, na forma da lei; há prescrição; há ilegitimidade passiva; no mérito, a ré nunca ocultou a informação de que o veículo havia sido objeto de furto; quando da venda, o veículo recebeu laudo de aprovação pela vistoria obrigatória; a ré jamais teve ciência de qualquer indício de fraude do veículo; inexistem danos materiais indenizáveis (o veículo pode ser recuperado); inexistem danos morais indenizáveis; a autora já demandou em face da empresa de vistoria automotiva; há litigância de má-fé.

Requeru o benefício da gratuidade da Justiça.

Postulou a extinção da ação ou improcedência do pedido inicial, bem como a condenação de Duílio Ferreira da Silva em litigância de má-fé e nos encargos da sucumbência.

A parte autora se manifestou sobre as contestações (fls. 138/148), contrapondo as preliminares alegadas e reiterando as teses da inicial. Argumentou, ainda, que impugna o pedido de concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Intimadas para especificar provas (fls. 153), a parte autora pediu a prova oral (depoimento pessoal). A parte ré nada pediu a título probatório.

É o relatório. Passo a decidir.

2 - [Fundamentação] Inicialmente, indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade da Justiça à parte ré.

Isso porque, a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para identificar a presunção alegada. Ademais, a parte ré não apresentou qualquer documento capaz de corroborar com sua declaração.

Rejeito, também, a preliminar de ilegitimidade.

Isso porque, o exame da legitimidade, ativa ou passiva, é feito in statu assertionis. Aqui, a parte autora afirma que ela tem direito a receber indenização, e que é a parte ré quem deve pagar o valor dessa indenização. Logo, trata-se de ação movida por quem afirma ter o direito, contra quem ela afirma ter a obrigação. As duas legitimidades estão presentes, in statu assertionis. Se, ao final, a parte autora não tiver o direito que alega, o caso será de improcedência, e não de ilegitimidade. A parte ré confunde injustificadamente os conceitos de carência de ação (carência do direito da autora contra o Estado, para pleitear tutela jurisdicional) com carência de razão (carência de direito da autora contra a ré, caso de improcedência, que é matéria de mérito).

No mais, rejeito a prejudicial de prescrição.

Afinal, se a ciência do vício no produto se deu em 6/8/2019 (quando da apreensão do veículo), o prazo para pretensão ao ressarcimento pelos danos prescreveria em 6/8/2022 (art. 206, § 3º, V, do CPC). Entretanto, a presente demanda foi distribuída em 4/4/2022. Desse modo, quando proposta a presente demanda, inequívoco que o prazo prescricional ainda não havia transcorrido.

Não havendo outras questões iniciais, passo a analisar o mérito.

Anoto que a matéria objeto do julgamento não depende de outras provas além das que já constam dos autos, como se verá a seguir. Assim, é cabível o julgamento imediato do feito, na forma do art. 355, I, do CPC.

É incontestado nos autos, que o veículo Chevrolet/Celta, placas FLG7637, foi apreendido em 6/8/2019 (fls. 14) em razão da adulteração na numeração do chassi. Ainda, não há controvérsia de a parte autora adquiriu o veículo apreendido da parte ré. Cinge-se a questão se a parte ré omitiu a informação da possível adulteração no chassi do veículo antes da tradição; a responsabilidade da parte ré, em caso de eventual omissão; bem como se caracterizados os danos morais alegados pela autora na inicial.

No que tange ao vínculo jurídico entre as partes, trata-se de relação civil e de responsabilidade extracontratual. Regida, portanto, pelos arts. 186 e 927, do CC/02. Ademais, a responsabilidade é subjetiva, porque essa é a forma geral de responsabilidade. Excepcional é a responsabilidade objetiva, que dispensa a prova da culpa. E não está presente qualquer situação que excepcione a prova desse elemento (como, em regra, as relações de consumo ou as previsões do direito ambiental).

De maneira que, para caracterizar o dever de indenizar, devem estar presentes os

quatro elementos da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, o ato ilícito, o dano, o nexo causal e a culpa.

No que toca ao pedido de indenização por danos materiais, a conduta voluntária decorre da venda do veículo automotor com chassi alterado pela parte ré à parte autora.

Se o réu não sabia da adulteração no chassi, não tinha como informar tal fato à parte autora. Todavia, se a parte ré sabia que o veículo foi objeto de furto (fato incontroverso nos autos, pois alegou em sua contestação), tinha o dever de transparência de informar tal fato à parte autora, no momento da realização da venda. Isso independe do laudo de aprovação pela vistoria obrigatória. O que poderia, eventualmente, ensejar maiores diligências sobre a questão da adulteração do chassi.

Desse modo, se a parte ré não cumpriu com esse dever de transparência, praticou ato ilícito, devendo responder pelo prejuízo.

Em que pese a parte ré ter alegado, em sua contestação, que informou a parte autora sobre o furto do veículo (fls. 57), a parte autora impugnou especificamente esse fato. Por sua vez, a parte ré não requereu nenhuma prova. Assim, é de aplicar-se, aqui, a conhecida parêmia romana prestigiada pela jurisprudência atual: “o que não está nos autos, não está no mundo” (STF, HC 73.565-SC, 2ª T., Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ em 20/9/1996, apud Juris Síntese, ementa nº 5001717), ou, por outros termos, “ao juiz cabe decidir considerando os elementos de fato e de direito constantes nos autos, pois, como máxima já consagrada, o que não está nos autos não está no mundo” (TAMG, apud Juris Síntese, ementa nº 39024585). Ou, recordando um outro conhecidíssimo brocardo, “em direito, é consabido, alegar e não provar é o mesmo que não alegar (allegare nihil et allegatum non probare paria sunt)” (Ap. Civ. nº 555527/RS (200304010096451), 1ª T. do TRF da 4ª Região, Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon, j. em 11/6/2003)

Presente, pois, o ato ilícito.

Quanto à culpa lato sensu, está presente no caso na forma de dolo. Presume-se clara a intenção da parte ré de omitir a informação para não causar nenhum prejuízo à possibilidade negocial.

Assentada a responsabilidade civil da parte ré pelo ato ilícito objeto da ação e sua culpa, cabe aferir os danos daí advindos e seu nexo causal entre a venda do veículo e o dano.

Em relação ao dano em um caso como o presente, está materializado na impossibilidade da parte autora de usufruir do bem, já que o veículo foi apreendido pela autoridade policial (fls. 14). Ainda, tal dano decorreu da omissão da parte ré em informar a autora adequadamente sobre fato extremamente importante e prévio à venda. Tivesse tal informação sido dada, o negócio não teria ocorrido e tampouco a apreensão. Caracterizado, portanto, o nexo causal entre a conduta da parte autora (omissão de informação) e o dano (apreensão do veículo).

Destarte, presentes os quatro elementos da responsabilidade civil subjetiva, de rigor o dever da parte ré em indenizar à parte autora.

Quanto ao valor da reparação, ele deve ser o valor de médio de mercado do veículo (Tabela Fipe) à época em que ocorreu o dano (apreensão do veículo).

Assim, o valor da indenização devida à parte autora a título de danos materiais deve equivaler ao preço médio do veículo (Tabela Fipe), objeto da demanda, tendo como mês de referência agosto de 2019 (data da apreensão do veículo). A quantia deverá ser acrescida de juros e correção conforme consectários ao final expostos.

No que toca ao pedido de indenização por danos morais, a parte autora, queixando-se dos atos praticados pela parte ré, não acusa nenhuma consequência fática concreta, específica e relevante, que tenha prejudicado significativamente algum direito da sua personalidade. Ademais, o fato de a parte autora exercer função profissional de motorista, de modo que teve o sustento seu e de sua família prejudicado em razão da apreensão do veículo, é causa de pedir de danos materiais (lucros cessantes) e não danos morais. O que não foi pedido.

Ainda, partindo da premissa de que a indenização seria devida só porque houve a apreensão do bem. Não é assim. Dano moral só existe quando há afetação importante de algum direito da personalidade. Por todos, veja-se a opinião de Yussef Cahali,

autor de obra clássica sobre o assunto:

"Assim caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo da vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)" (Yussef Said Cahali. Dano moral. 4ª ed.. São Paulo: RT, 2011, pág.20).

É o mesmo autor que explica que só há dano moral quando o fato "molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado" (idem, p.20), materializando-se quando na "dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral" (idem, p.21). Outros autores confirmam esse pensar:

"O dano moral, como defendido pela doutrina e jurisprudência pátria, deve resultar da dor, vexame, sofrimento e humilhação que foge da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe desequilíbrio duradouro em seu bem-estar" (Carlos Roberto Gonçalves. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva. P. 549-50).

"Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima" (Silvio Venosa, Direito Civil. 6ª ed.. São Paulo : Editora Atlas, 2006, p. 35).

Ruy Rosado de Aguiar, num voto famoso, lembra que estão incluídos no conceito do dano moral "a perda de um projeto de vida, a diminuição do âmbito das relações sociais, a limitação das potencialidades do indivíduo, a 'perdre de jouissance de vie'" (perda da alegria, do prazer em viver) (STJ, Resp nº 65393). A inicial não alega, e a prova não demonstra nada disso.

Outros autores definem que o dano moral existe quando "os bens aviltados pelo fato (...) compõem as essências, potências e atos da humanidade do ser, ou seja, do homem" (Nery Junior, Nelson & Nery, Rosa Maria de A.. Manual de direito civil: obrigações. São Paulo: RT, 201, p.274).

Num acórdão recente, o STJ lembrou que "é recorrente o equívoco de se tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, ao sofrimento e à frustração", e esclareceu que só há dano moral quando o fato lesa "interesses existenciais", em situações com "a capacidade de afetar o direito da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental)" (Resp 1406245).

Por fim, recorde alguns precedentes da jurisprudência:

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente" (TAMG, Embargos Declaratórios 0241244-2/01241244-2, Publ. DJ 29.08.98, fonte: Informa Jurídico).

"O mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revelam suficientes à configuração do dano moral, devendo ser ressaltado que o direito deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de diminutos desentendimentos do cotidiano" (STJ, Resp nº 1345504, sem grifos no original).

"(...) entendimento desta Corte no sentido de que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero

descumprimento contratual que embora tenha acarretado aborrecimentos não gerou maiores danos ao recorrente" (STJ – Resp: 1683718 RO 2017/0172400-8, Relator: LÁZARO GUIMARÃES (desembargador convocado do TRF 5ª região), Data de Publicação: DJ 04/12/2017).

Nos fatos narrados na petição inicial, mesmo presumidos verdadeiros, não vejo uma ofensa grave à tranquilidade e paz. Assim, não consigo ver, na inicial, a descrição de algum fato que afete as "essências e potências humanas" da parte autora, que atinja os "bens que têm um valor precípuo na vida", que a prive dos "sagrados afetos", cause a "perda da alegria de viver", a "afetação do ânimo psíquico", o "desequilíbrio duradouro do bem-estar", o "traumatismo emocional", para invocar alguns dos sintomas do dano moral lembrados pela melhor doutrina. Não vejo nem alegação nem prova de "sofrimento profundo e contundente", de "fatos graves que atinjam bens jurídicos relevantes", para lembrar alguns dos critérios da jurisprudência.

Fica claro, portanto, que o que a parte autora pretende é que a ré seja punida pela conduta que praticou. Todavia, indenização por danos morais pressupõe a existência de dano. A questão da punição é meramente um critério para o arbitramento. Assim, a indenização por danos morais não pode ser usada como espécie de multa civil sem previsão no ordenamento jurídico.

Anoto que a falta de veículo pode ser causa de pedir para danos materiais na modalidade de lucros cessantes. Mas não é essa a causa de pedir aqui indicada nesse ponto.

À luz do exposto acima, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

No que toca à litigância de má-fé, a procedência de parte dos pedidos mostra que não é cabível no caso em tela.

. – [Dispositivo] Isso posto, julgo extinto o processo, na forma do art. 487, I, do CPC, para julgar procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar a parte autora o preço médio do veículo (Tabela Fipe), objeto da demanda, tendo como mês de referência agosto de 2019 (data da apreensão do veículo).

No mais, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ainda, anoto que, paga a indenização, caso haja interesse da parte ré, o veículo Chevrolet/Celta, objeto da demanda, deverá ser a ela (ou a quem indicar) disponibilizada, juntamente com a ATPV devidamente preenchida e com assinatura reconhecida em cartório. O autor deverá responder pelos débitos veiculares existentes até a data da apreensão, enquanto a ré responderá pelos débitos posteriores e pelas despesas com remoção e transporte do automóvel. Tudo para possibilitar a transferência do registro da propriedade veicular e evitar o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes. Os prazos para cumprimento de tais obrigações serão oportunamente fixados em fase de cumprimento de sentença, se necessário.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, considerando as proporções de êxito das pretensões de cada parte, condeno a parte autora a pagar 15% das custas e despesas processuais, e a parte ré a pagar os 85% restantes; e condeno a parte autora a pagar ao(s) procurador(es) da parte ré honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa referente ao pedido de indenização por danos morais, e a parte ré a pagar ao(s) procurador(es) da parte autora honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Considerei, para tanto, o alto zelo dos procuradores das partes, o fato de serem os serviços profissionais prestados no foro da sede da advocacia daqueles, a relativa simplicidade da causa e a abreviação do trabalho pelo julgamento antecipado.

Quanto ao enunciado da Súmula n. 326 do STJ, é anterior ao CPC/2015. E tal diploma passou a considerar o valor da indenização por danos morais no valor da causa (art. 292, V, do CPC), que é também um dos critérios para o arbitramento da sucumbência. O CPC/2015, portanto, inaugurou situação legal novel que justifica a inaplicabilidade do entendimento sumulado, já que se trata de um argumento não

abarcado pela então pacífica jurisprudência.

Quanto à correção monetária, os juros e as verbas sucumbenciais, anoto que:

a) O índice para correção monetária é a tabela prática do TJSP.

b) Os juros moratórios são de 1% a. m..

c) É proibida a compensação dos honorários arbitrados em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 14, in fine, do CPC.

d) "Calculam-se os honorários sobre o principal e os juros devidos (RT 609/106, RJTJESP 92/227, JTA 53/21), não, porém, sobre as custas e outras despesas processuais (JRA 89/407) [...]" (Theotonio Negrão, CPC e Legislação Processual em Vigor, 39ª ed., Saraiva, 2007, art. 20, nota 30).

e) Se os honorários advocatícios foram arbitrados em percentual com base no valor da causa, a correção monetária incide a partir do ajuizamento (súmula n. 14 do STJ).

f) No que tange à disposição expressa do art. 491 do CPC quanto à fixação da periodicidade da capitalização sobre o valor da condenação aqui proferida, anoto que não deverá ocorrer sua aplicação no cálculo (nem do valor principal, nem dos honorários), tendo em vista que o art. 591 do CC permite a capitalização anual apenas mediante acordo.

Se a parte vencida depositar espontaneamente o valor da condenação nos autos, int.-se a parte vencedora para, no prazo de cinco dias, dizer sobre a suficiência do depósito. A inércia será presumida como suficiência.

Se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, int.-se a parte adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

P., r. e i..

Guarulhos, 19 de dezembro de 2022.

Pablo Rodrigo Palaro de Camargo

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA